وفيما ذكرنا اشارة الى قضاء نفل الصلاة الذى قطعه بشروعه فيه عند نحو الطلوع كما تقدم * والله الموفق بمنه الاعظم للسديد الاقوم

* (باب ما يلزم الوفاء به) * من منذور الصوم والصلاة وغيرهما

(اذا نذر شيئا) من القربات (لزمه الوفاء به) لقوله تعالى وليوفوا نذورهم وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه رواه البخارى والاجماع على وجوب الايفاء به وبه استدل القائلون بافتراضه ونذر من باب ضرب وفى لغة قتل والمنذور يلزمه (اذا اجتمع فيه) اى المنذور (ثلاثة شروط) أحدها (أن يكون من جنسه واجب) بأصله وان حرم ارتكابه لوصفه كصوم يوم النحر (و) الثانى (أن يكون مقصودا) لذاته لا لغيره كالوضوء (و) الثالث أن يكون (ليس واجبا) قبل نذره بايجاب الله تعالى كالصلوات الخمس والوتر وقد زيد شرط رابع أن لا يكون المنذور محالا كقوله على صوم أمس اليوم اذ لا يلزمه وكذا لو قال اليوم أمس وكان قوله بعد الزوال ثم فرع على ذلك بقوله (فلا يلزم الوضوء بنذره) ولا قراءة القرآن لكون الوضوء ليس مقصودا لذاته لانه شرع شرطا لغيره كحل الصلاة (ولا سجدة التلاوة) لانها واجبة بايجاب الشارع (ولا عيادة المريض) اذ ليس من جنسها واجب وايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى اذ له الاتباع لا الابتداع

لم يصر مرتكبا المنهى بمجرد الشروع ولهذا لا يحنث به ان حلف لا يصلى ما لم يسجد والشروع هو الموجب للقضاء دون الصلاة فصار كالنذر ولانه يمكنه الاداء بذلك الشروع فى الصلاة لا على وجه الكراهة بأن يمكث حتى تبيض الشمس زيلعى (قوله وفيما ذكرنا) أى من قوله لانه بنفس الشروع ارتكب المنهى عنه الخ فانه لا يقال فى الصلاة انه بنفس الشروع فيها ارتكب المنهى عنه بل انما يكون ذلك بالسجود بدليل مسئلة اليمين (قوله عند نحو الطلوع) هو الاستواء والغروب والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

* (باب ما يلزم الوفاء به الخ) *

انما أخر الكلام على النذر تأخيرا لما أوجبه العبد على نفسه عما أوجبه الحق جل وعلا عليه (قوله وغيرهما) كالعتق والاعتكاف (قوله من القربات) خرج النذر بمعصية فلا وفاء به بل يحرم فعلها (قوله لزمه الوفاء به) أى على طريق الوجوب على قول وقدمه صاحب التنوير فى الصوم وقال الاكمل وغيره هو فرض على الاظهر وأجاب الاول عن آية وليوفوا نذورهم بأنه دخلها التخصيص كالنذر بعيادة المريض وتجديد الوضوء لكل صلاة قال الزيلعى ومثله يثبت الوجوب لا الفرضية (قوله والاجماع على وجوب الايفاء به) اى فى غير نذر اللجاج فان بعض الائمة لا يوجب الايفاء به واللجاج واللجاجة الخصومة فمن نسب الى الامام أحمد رضى الله عنه القول بعدم الوجوب مطلقا فليس بمصيب وهو يحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده خبرا أو مجرورا عطفا على قوله (قوله وبه) أى بالاجماع (قوله بافتراضه) اعلم أن فى وجوب الايفاء وافتراضه علا قولين مرجحين ومرا (قوله وفى لغة قتل) الثمرة تظهر فى المضارع (قوله أن يكون من جنسه واجب) أى فرض كما صرح به صاحب التنوير تبعا للبحر والدرر وقاله صاحب الدر فى الايمان (قوله لوصفه) أى العارض له وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالى (قوله لا لغيره) يأتى محترز ذلك قريبا (قوله كالصلوات الخمس) انظر ما لو نذر أن يؤديها أول أوقاتها والظاهر عدم وجوب الايفاء لان الوجوب متحقق قبله وان كان موسعا (قوله وقد زيد شرط رابع) وزيد أيضا أن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكا لغيره وفى القنية نذر التصدق على الاغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل ولو نذر التسبيحات دبر الصلوات لم تلزمه ولو نذر أن يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم كل يوم كذا لزمه وقيل لا اه در (قوله أمس اليوم) الاولى حذف اليوم (قوله وكذا لو قال اليوم أمس) الاولى حذف أمس (قوله فلا يلزم الخ) لم يرتب فى أخذ المحترزات (قوله ولا قراءة القرآن) كذا فى كبيره وفيه أن القراءة من جنسها فرض وواجب وتقصد لذاتها وليست واجبة قبل وعلل عدم الوجوب فى القهستانى بأن لزومها للصلاة لا لعينها (قوله كحل الصلاة) أدخلت الكاف مس المصحف (قوله ولا عيادة المريض) وكذا لا يصح بتكفين الميت والصلاة عليه لانها من فروض الكفاية وهو فوق الواجب كذا فى السيد وهو بناء منه على أن النذر واجب بالوجوب المصطلح عليه وانما لم يصح النذر بهما لان الناذر عين خوطب بهما (قوله معتبر بايجاب الله تعالى) فما كان